

Cláusula 1ª (Âmbito do Contrato)

O presente contrato é celebrado entre a Auto Prudente, Lda., adiante designada por locadora, e o cliente identificado na cláusula primeira das condições particulares, e adiante designado por locatário, aplicando-se as presentes cláusulas gerais e particulares constantes deste contrato, sem prejuízo de qualquer derrogação ou alteração efectuada por escrito.

Cláusula 2ª (Locatário e Condutores Adicionais)

O locatário e condutores adicionais terão que ter um mínimo de 25 anos de idade com prática mínima de dois anos, no momento da assinatura do contrato de aluguer e possuir carta de condução válida para a classe B (veículos ligeiros). No caso de não serem residentes na U.E., deverão possuir uma carta de condução internacional.

Cláusula 3ª (Entrega e Devolução do Veículo)

- 1 - Todas as entregas e devoluções fora das instalações da locadora, do local acordado ou do horário de expediente serão taxadas conforme tabela em vigor.
- 2 - O veículo alugado é entregue ao locatário na data de assinatura do presente contrato, reservando-se a locadora ao direito de solicitar montante a título de depósito.
- 3 - O veículo alugado é entregue ao locatário em bom estado de funcionamento, limpo, equipado com todos os acessórios e pneus em boas condições.
- 4 - O locatário obriga-se a manter o veículo em bom estado de conservação e limpeza, comprometendo-se a devolvê-lo à locadora juntamente com todos os documentos e acessórios referentes ao mesmo, nas condições em que lhe foi entregue e na data prevista no termo do presente contrato. Qualquer perda ou dano em acessórios, equipamentos, peças ou documentos será da responsabilidade do locatário e pago conforme tabela da locadora.
- 5 - O locatário obriga-se a devolver o veículo no termo do presente contrato ou à data da sua resolução nas instalações da locadora ou no local acordado, dentro das horas de expediente, salvo acordo em contrário.
- 6 - No caso de o veículo ser devolvido em local diferente do referido no número anterior o locatário responde por todos os prejuízos causados à locadora, a qual comprovará tais prejuízos documentalmente.
- 7 - Apresentando o veículo defeitos contrários ao seu uso prudente e normal, o locatário deverá indemnizar a locadora pelo custo da sua reparação.
- 8 - O presente contrato considera-se automaticamente resolvido, sem necessidade de recurso à via judicial, se o veículo que constitui o seu objecto for utilizado em condições que constituam violação do mesmo.
- 9 - No caso referido no número anterior, para além da resolução automática do contrato, a locadora reserva-se o direito de recuperar o veículo, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio, sendo os encargos respectivos de única e inteira responsabilidade do locatário.

Cláusula 4ª (Saídas para o Estrangeiro)

- 1 - Não é permitido ao locatário deslocar-se para fora do país com o veículo.
- 2 - Poderá o locatário ser autorizado, a deslocar-se para Espanha, mediante o pagamento de uma taxa adicional constante de tabela da locadora, ficando a constar do contrato expressamente tal autorização.

Cláusula 5ª (Utilização do Veículo)

- 1 - O locatário não pode efectuar no veículo quaisquer modificações ou alterações, nem nele instalar acessórios ou componentes ou apor menções publicitárias ou comerciais sem prévia autorização por escrito da locadora, sob pena de ser considerado possuidor de má-fé, nos termos do artigo 1275.º do Código Civil.
- 2 - O locatário compromete-se, desde já, em não permitir que o veículo seja conduzido por pessoas que não estejam identificadas no presente contrato de aluguer.
- 3 - É expressamente proibido ao locatário e aos passageiros fumarem no interior da viatura.
- 4 - O locatário compromete-se a não utilizar ou a não permitir o uso do veículo nas seguintes situações:
 - a) Para efectuar transporte público de passageiros ou mercadorias ou outro a troco de qualquer compensação ou remuneração;
 - b) Para utilização do veículo em concursos, apostas, corridas, provas desportivas ou treinos, quer estas sejam oficiais ou não;
 - c) Para transporte de mercadorias com violação dos regulamentos alfandegários e leis fiscais ou por qualquer outro motivo tal conduta seja ilegal;
 - d) Para empurrar ou puxar qualquer veículo ou reboque;
 - e) Para transporte de animais de estimação ou outros;
 - f) Por qualquer pessoa sob influência de álcool, narcóticos, psicotrópicos ou estupefacientes;
 - g) Para transporte de passageiros ou mercadorias em violação das características do veículo constantes do Documento Único do mesmo.
- 5 - O locatário fica, desde já, impedido de sublocar, emprestar ou ceder, total ou parcialmente, por qualquer forma ou negócio, os direitos emergentes deste contrato, sem prévia autorização expressa da locadora.

Cláusula 6ª (Período de Aluguer e Prolongamento)

- 1 - O contrato de aluguer tem um período mínimo de 1 dia e termina no dia hora e local fixado nas cláusulas particulares.
- 2 - Para efeitos de período de aluguer, ou prolongamento, considera-se um dia 24h e qualquer hora extra, será calculada como tal.
- 3 - Se o locatário desejar prolongar o período de aluguer deverá contactar a locadora com uma antecedência mínima de 24 horas do seu termo. O referido prolongamento ficará sempre sujeito a aprovação da locadora.

Cláusula 7ª (Manutenção e Reparação do Veículo)

- 1 - Caso se aperceba da existência de algum problema mecânico no veículo o locatário compromete-se a imobilizá-lo imediatamente e a contactar a locadora ou a assistência em viagem.
- 2 - No caso de o veículo ficar imobilizado devido a avaria mecânica e não existir a possibilidade de reparação no local, o locatário, será transportado para as instalações da locadora no horário de expediente, fora do horário de expediente, para a morada que consta do contrato de aluguer.
- 3 - Qualquer despesa de reboque, devido a má utilização do veículo, será sempre da responsabilidade do locatário.
- 4 - O veículo deve ser devolvido limpo no interior e exterior. Em caso contrário cobrar-se-á uma taxa de limpeza, conforme tabela da locadora.
- 5 - Quando o veículo for devolvido com o nível de combustível inferior àquele que tinha aquando da entrega, será debitado ao locatário a importância do combustível em falta, bem como taxa de reabastecimentos, conforme tabela da locadora.

Cláusula 8.ª (Seguros)

1 - O veículo alugado dispõe de seguro obrigatório de responsabilidade civil nos termos da legislação em vigor e cobertura de danos próprios com uma franquia de Euros: 50 000 000,00, válido em Portugal, sendo da responsabilidade do locatário os prejuízos causados no veículo alugado, para o efeito o locatário terá de optar por uma das seguintes opções:

Opção A – CDW – Abrange todos os danos causados na viatura em caso de acidente, estando o locatário sujeito ao pagamento de uma franquia variável em função do tipo de veículo e constante da tabela fixada nas instalações da locadora e página de internet.

Opção B – Super CDW – Abrange todos os danos causados na viatura e roubo total ou parcial da mesma, estando o locatário estando sujeito ao pagamento de franquia reduzida, consoante tabela afixada nas instalações da locadora e página de internet.

Opção C – Super CDW PREMIUM – Abrange todos os danos causados na viatura e roubo total ou parcial da mesma, estando o locatário estando sujeito ao pagamento de franquia reduzida, consoante tabela afixada nas instalações da locadora e página de internet.

2 - Não estão cobertos por qualquer opção de seguro, e serão da exclusiva responsabilidade do locatário a totalidade das despesas de reparação de todos os danos causados em chaves, pneus, jantes, na parte inferior e superior da carroçaria do veículo (acima do pára-brisas), desde que não haja colisão com terceiros, bem como a troca de combustível;

3 - Apenas o locatário e/ou os condutores indicados no presente contrato de aluguer poderão usufruir da cobertura da opção de seguro subscrita;

4 - Não estão cobertos pelo seguro e, serão da exclusiva responsabilidade do locatário, todos os danos causados no veículo, por circulação em estradas não alcatroadas.

5 - Em caso de roubo ou furto do veículo, o locatário deverá denunciar a ocorrência às autoridades competentes imediatamente, comunicando e remetendo cópia da denúncia à locadora, junto com as chaves do veículo. No caso de não o fazer todos os seguros e coberturas contratadas perdem a validade, ficando todos os custos por conta do locatário.

6 - Em caso de acidente devido a excesso de velocidade, negligência, condução sob influência de álcool, produtos estupefacientes ou consumo de qualquer produto que diminua a capacidade de condução, será o locatário responsável pela totalidade das despesas de reparação e indemnização correspondente ao tempo de paralisação do veículo acidentado, independentemente da opção de seguro subscrita.

7 - O locatário poderá ainda, mediante um acréscimo na tarifa diária, usufruir de um seguro de Acidentes Pessoais (PAI) do condutor e passageiros cujos montantes máximos são de Euros: 1 000,00, no caso de doença ou internamento e de Euros: 10 000,00 no caso de morte ou invalidez, consoante tabela afixada nas instalações da locadora e página de internet.

Cláusula 9.ª (Acidentes)

1 - O locatário obriga-se, em caso de acidente, a seguir os seguintes procedimentos:

- Participar imediatamente à locadora e às autoridades policiais todo e qualquer acidente, furto, roubo, vandalismo ou quaisquer outros sinistros;
 - Obter todos os nomes e contactos telefónicos das pessoas envolvidas. Obter ainda as marcas, nome e n.ºs das apólices de seguros, dos veículos envolvidos.
 - Não assumir qualquer responsabilidade ou declarar-se culpado no caso de acidentes, que possam implicar responsabilidade da locadora;
- 2 - Serão aplicadas taxas administrativas e de administração de danos conforme tabela da locadora.

Cláusula 10.ª (Pagamentos)

O locatário obriga-se, expressamente, a pagar as importâncias devidas, e decorrentes da celebração do presente contrato, à locadora logo que lhe sejam solicitadas.

Cláusula 11.ª (Dispositivo Electrónico)

De acordo com a imposição legal, regulado no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-lei n.º 84-C/2022, a aceitação do dispositivo de portagens eletrónicas é adicionada automaticamente a cada contrato de aluguer, sendo obrigatória a sua subscrição. As passagens efetivas serão debitadas automaticamente no cartão de crédito associado.

Cláusula 12.ª (Infracções)

O locatário é responsável pelo pagamento de quaisquer multas, coimas, taxas de portagens e combustível durante o período do contrato, com o acréscimo de taxas administrativas para o efeito, conforme tabela da locadora.

Cláusula 13.ª (Indemnizações)

A locadora não responderá por quaisquer danos sofridos pelo locatário ou por terceiros, relacionado com a utilização do veículo ou por qualquer perda ou dano causados em bens do locatário que tenham sido deixados no veículo, nem por qualquer perda ou acontecimento que atrase ou interrompa as férias ou viagem do locatário resulte quer de atrasos de entrega, quer de eventuais avarias ou acidentes, que não sejam da sua responsabilidade expressa.

Cláusula 14.ª (Informações e Esclarecimentos)

1 - O locatário reconhece que todas as cláusulas constantes do presente contrato lhe foram atempadamente e expressamente comunicadas e explicadas e que o mesmo ficou ciente das mesmas.

2 - Todos os contatos telefónicos necessários durante o período de aluguer lhe foram facultados, nomeadamente linha de apoio ao cliente, email, assistência em viagem, moradas e página de internet.

Cláusula 15.ª (Foro e Centro de Arbitragem)

1 - Todas as divergências que possam surgir em relação à validade e interpretação, execução e incumprimento do presente contrato, podem ser resolvidas por meio de arbitragem, nos termos da respectiva lei em vigor.

2 - O foro competente para derimir qualquer litígio emergente do presente contrato é fixado na lei civil, nas regras estabelecidas no artigo 71º do código processo Civil.

3 - Os mecanismos de resolução Alternativa de litígios existentes encontram-se disponíveis em auto-prudente.com ou CIMAAL – Centro de Informação, mediação e Arbitragem de conflitos do consumo do Algarve – Edifício Ninho de empresas, Estrada da Penha 8005-131 Faro Tel. 289 823 135 - apoio@consumidoronline.pt - www.consumidoronline.pt